

1502334-59.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOARES FERREIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GABRIEL SOARES FERREIRA, com 21 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 15, como incurso nas sanções impostas no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502334-59.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502334-59.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOARES FERREIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GABRIEL SOARES FERREIRA, com 21 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 15, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006.

No dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 3 horas, na Rua Jose Amancio Cunha, nº 203, São Miguel, nesta cidade e comarca, o réutrazia consigo e guardava para fins de comércio: 22,6g de cocaína divididas em 155 pedras de crack e 3,2g de cocaína divididas em 22 porções de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal, bem como a quantia de R\$ 261,00 em espécie (v. boletim de ocorrência de fls. 02/04, laudo de constatação de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14).

Pois bem.

Nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, policiais militares estavam em patrulhamento em local conhecido pela venda de drogas, quando avistaram o denunciado em uma tenda improvisada, com uma mesa à sua frente, sendo que um outro homem estava do lado de fora. Ao perceberem a presença policial, ambos demonstraram certo nervosismo, motivo pelo qual foi efetuada a abordagem.

Em busca pessoal, foram encontradas com o denunciado 22 pedras de crack, e a quantia de R\$ 224,00, em notas trocadas dentro do bolso de sua bermuda jeans, que usava por baixo de sua calça. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o outro homem, tendo sido ele liberado.

Em diligência pelo local onde estava instalada a tenda, os policiais ainda encontraram um saco plástico, em seu interior, havia a quantia de R\$ 37,00, em moedas, e 155 pedras de crack.

Indagado informalmente, o denunciado negou a prática delitiva. Constatada a flagrância delitiva, foi preso e levado à delegacia.

Em seu interrogatório policial, o denunciado permaneceu em silêncio (v. termo de interrogatório às fls. 07).

O laudo de constatação às fls. 10/13 confirmou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas com o denunciado.

Prisão preventiva (fls. 56/59)

Em 09/02/22, recebida a denúncia (fls. 87/88).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 96/97).

Manutenção da denúncia (fls. 113).

Laudo toxicológico (fls. 125/127)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 2/4), no auto de exibição e apreensão (fls. 14), no laudo de constatação (10/13), no laudo definitivo (fls. 125/127), no laudo do aparelho celular (fls. 107/110), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: os elementos colhidos em sede investigativa, foram corroborados pela prova processual.

O policial militar, DANILO DE ALMEIDA DEVECHI, em juízo, narrou que estava em patrulhamento de rotina com seu parceiro, momento em que avistou dois indivíduos com atitude suspeita, numa barraca improvisada, na calçada. Realizaram abordagem em ambos, e encontraram com Gabriel, 22 (vinte e duas) pedras parecendo ser "crack" e R\$ 224,00; que com o outro indivíduo não foi encontrado nada; que na barraca, encontrou uma sacola, com 155 (cento e cinquenta e cinco) pedras, parecendo ser droga e mais R\$ 37,00; Levaram-no para o DP, e, que como alguém avisou a mãe dele, a mesma acompanhou todas as ações. O depoente não conhecia o réu, anteriormente. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. A barraca não era moradia, mas, sim, destinada à venda de drogas. O réu tinha residência fixa, ali próximo.

O policial militar, CLEBER ALVES DO NASCIMENTO, em juízo, narrou que estava com seu parceiro, em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o Gabriel e outro indivíduo. Com Gabriel, foram encontrados dinheiro, e pedras de "crack" no bolso de sua bermuda, que estava por baixo da sua calça. Estavam numa barraca de feira abandonada, praticando tráfico. O local já é conhecido como ponto de venda de drogas. Não tem nada contra o réu. A mãe dele acompanhou toda a ocorrência e se mostrou surpresa, pois achou que ele estava trabalhando. Encontraram R\$ 224,00 em notas trocadas, e um saco com R\$ 37,00 em moedas.

No ponto, desde já, anote-se inexistir impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a

ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu".

O réu, no interrogatório judicial, optou por confessar o crime, sem ressalvas.

Inegável, portanto, que o réu estava na prática de atos efetivos de venda de entorpecentes, em, por assim dizer, estabelecimento montado com o escopo de traficância, com vasta quantidade de entorpecentes apreendidos, consoante depoimentos dos policiais e confissão do réu.

É caso de procedência da demanda. Passo à individualização da da pena.

A pena mínima do artigo 33, caput, Lei nº 11.343/2006, é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, mirando as certidões, fls. 22/23, noto que o réu não ostenta maus antecedentes, o crime não foge à espécie e nem a quantidade de drogas demanda incremento da pena. Assim, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase da individualização da pena, há a reincidência específica, autos nº 0006559-81.2018.8.26.0635, a qual compenso integralmente com a confissão espontânea.

Não é caso de considerar a menoridade relativa do réu, considerando que na data dos fatos ele já detinha 21 anos completos.

Na terceira fase, não cabe a aplicação do disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, ante a reincidência e perfil do réu, voltado à prática de crimes, com reincidência específica.

A pena fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Tornando a definitiva.

A reincidência específica, o montante de pena aplicada, a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o desassossego que a liberdade do réu traria à sociedade, determinam a aplicação do regime inicial, para cumprimento de pena, fechado. Pelos mesmos motivos, associados ao desassossego que a liberação precoce do réu traria à sociedade, indefiro eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno GABRIEL SOARES FERREIRA, com 21 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 15, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao mesmo. Indefiro o direito de recorrer em liberdade.

Decreto a destruição das drogas apreendidas e a perda do dinheiro. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.